

징계 ○○ 요구

제 목 미승인 외부활동 및 근무 중 사적업무 수행

관 계 부 서 ■■■■처

조 치 부 서 △△△△처

대 상 자 ○○○, □□□

징 계 사 유

1. ○○○의 경우

■■■■처 ○○○는 사무실 내에서 근무시간 중 개인 노트북을 사용하여 사적 업무를 수행하였고, 사전에 검직허가를 득하지 않고 ◆◆◆◆의 직책으로 외부활동을 하여 왔다.

공사 직원은 공사「취업규칙」 제6조(성실의무) 제1항에 따라 성실히 직무를 수행하고 사규를 준수하여야 하며, 공사「정보보안 세부관리기준」 제25조(개인소유의 PC 등 보안관리)에 따라 개인노트북을 내부로 무단 반입하여 사용해서는 안 되며 부득이한 경우 정보보안담당자의 승인을 받아 일시적으로 사용할 수 있다.

또한 공사 직원은 공사「인사규정시행세칙」 제21조의2(검직허가)에 의거 「국가공무원복무규정」 제25조의 영리업무에 해당되지 아니하는 다른 직무를 검직하고자 할 때에는 사전에 사장의 허가를 득하여야 한다.



그런데 ○○○○는 사적업무를 수행하면서 성실 의무 및 겸직금지의무 위반 등 사유를 위반한 사실이 확인되었으며 구체적 내용은 다음과 같다.

가. 성실의무 위반

위 ○○○○는 사전 승인 없이 개인노트북을 사내에 무단 반입하여 사무실 내에서 사적인 업무를 수행하여 공사 「정보보안관리 세부기준」 제25조를 위반하였다.

또한, ★★지사 근무 당시 근무시간 중에 사적 업무를 처리함으로써 ‘주의’ 조치를 받았음에도 또 다시 근무시간 중에 공사 본연의 직무가 아닌 사적 업무를 수행하여 최대한으로 공사의 이익을 도모하여야 하는 성실의무를 위반하였다.

나. 겸직금지의무 위반

위 ○○○○는 겸직허가 없이 ◆◆◆◆업무를 수행하여 왔으며, 현재 ○○○○ 및 ■■ 지위도 겸직으로 수행하고 있다.

공사 「인사규정시행세칙」 제21조의2(겸직허가)는 공사 직원이 「국가공무원 복무규정」 제25조의 영리업무에 해당되지 아니하는 다른 직무를 겸직하고자 할 때에는 사전에 사장의 허가를 득하도록 되어 있으며 이와 관련하여 인사혁신처의 「2019 공무원 인사실무」에 따르면 어떤 업무가 금지되는 영리업무인지 또는 겸직을 허가 할 것인지의 여부는 해당 공무원이 소속된 기관의 장이 해당 공무원이 하고자 하는 업무의 내용과 성격, 담당 직무의 내용과 성격 및 영리업무 금지와 겸직허가 제도의 취지를 종합적으로 고려하여 개별적·구체적으로 판단하여야 한다고 기재하면서 “공동주택의 입주자 대표회의 및 자치관리기구는 단지 내의 제반



공적인 업무를 수행하므로 그 임원이 되기 위해서는 사전에 소속기관장의 겸직허가를 받아야한다”고 예시로 서술하고 있다.

따라서 비영리업무라 하더라도 지속성이 있는 업무를 수행하는 직무를 겸직할 때에는 사전에 겸직허가를 받는 것이 타당하다.

따라서 비록 ◆◆◆◆가 영리를 목적으로 하는 법인에 해당되지 않는다 하더라도 ◇◇◇의 업무를 총괄하는 ◆◆◆◆은 지속성이 있는 업무를 처리하는 지위이기 때문에 결국 동 ◆◆◆◆ 업무처리로 인해 사내업무 수행은 등한시 될 수밖에 없는데도 「인사규정시행세칙」 제21조의2에 따른 사전 겸직 허가를 받지 않았다.

조치할 사항 △△△△처장은 성실의무 등 사규를 위반한 직원과 관리감독 업무를 소홀히 한 직원에 대해 아래와 같이 조치하시기 바랍니다.

No	직 급	성 명	근무기간	조치 요구	비 고
1	○○	○○○	20○○. ○. ○. ~ 현재	○○	■ 성실의무 등 사규위반
2	○○	□□□	20○○. ○. ○. ~ 현재	○○	■ 직원 관리감독 업무 소홀

